

1501107-68.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157862/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 25482893 - CPJ SANTO ANDRE, CI8584-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2157862 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501107-68.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501107-68.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157862/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 25482893 - CPJ SANTO ANDRE, CI8584-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2157862 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL RODRIGUES MANZATTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

ISRAEL RODRIGUES MANZATTO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII combinado com artigo 14, inciso II, e no artigo 157, §2º, inciso VII, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Consta, ademais, que, também no dia 09 de junho de 2022, por volta das 10h, na Rua Felipe de Souza, 816, Jardim Utinga, nesta cidade e comarca de Santo André, o acusado teria tentado subtrair em proveito próprio ou alheio, mediante grave ameaça e violência exercida com arma branca, bens de Juliana Mendes Silva dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 09 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de Santo André, nesta cidade e comarca de Santo André, que o acusado teria subtraído, em proveito próprio ou alheio, mediante grave ameaça e violência exercida com uma tesoura, um aparelho de telefone celular "Sansung A 12", avaliado em R\$1.200,00, de propriedade de Magda Regina Pereira Costa Fernandes.

O acusado foi preso em flagrante delito.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa preliminar.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas e os depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado interrogado.

Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo, subsidiariamente, diminuição ao máximo pela tentativa, regime inicial menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta acolhida.

Em Juízo, o réu confessou a prática dos delitos. Alegou que abordou as vítimas, sendo agredido e abordado após, por populares. Informou ser usuário de drogas há mais de vinte anos.

A vítima Juliana alegou que estava no portão de casa. Apareceu um rapaz e a abordou. Pediu para que não gritasse e passasse o celular. Negou estar com celular. A sogra dela viu, gritou com o rapaz, pegou uma barra de ferro grande e tentou atingi-lo. O rapaz saiu andando. O rapaz foi abordado logo depois quando tentou abordar uma segunda pessoa. Referida pessoa deu o celular para o rapaz que saiu andando. Começou a gritar e pessoas na rua o pegaram e agrediram. O celular foi devolvido para a segunda vítima.

O rapaz que a abordou estava com uma ferramenta, parecendo uma chave de fenda. Alegou que o rapaz foi embora de forma voluntária, sem levar nada. Alegou que se sentiu ameaçada, passou mal inclusive com a conduta do acusado.

A vítima reconheceu o acusado como autor do delito.

A testemunha Valdineia alegou que estava na residência quando a vítima passou por ela e abriu a porta, ficando na calçada. Começou a conversar com ela enquanto a vítima estava na calçada. Alegou que de repente o acusado chegou e pediu o celular. Pegou um pedaço de pau para ameaçar o rapaz. Ele estava com uma coisa nas mãos, pontuda. Ele saiu, calmo, não foi agressivo em nenhum momento. Alegou que o ameaçou e ele saiu do local, calmamente.

Entrou para a residência. Posteriormente ficou sabendo que ele tinha pegado o celular de uma moça. A vítima foi até a praça e alegou que o acusado foi abordado e foi agredido por populares na praça. Após a abordagem do acusado, a vítima ficou parada, sem ação. Alegou que o acusado foi embora porque o ameaçou.

A testemunha Paulo alegou que foi atender ocorrência de subtração. O acusado foi detido por populares, com a informação de subtração de celular. Estava amarrado com fios de energia elétrica. Foi levado para o pronto atendimento porque estava machucado. As vítimas afirmaram que o acusado se aproximou e tentou subtrair o celular. Uma delas saiu correndo e da outra pegou o celular. Afirmou que o acusado tinha uma tesoura no bolso que foi apreendida. Segundo o que narraram as vítimas, o acusado usou a tesoura para praticar a subtração.

A testemunha Julio alegou que foi acionado para atender ocorrência de roubo. Quando chegaram, o acusado estava amarrado, no chão. Havia pessoas próximas. Segundo aferido no local, o acusado tentou subtrair um aparelho celular e a vítima fugiu. Retirou o celular de outra vítima. Foi abordado por populares. Segundo apurado, o acusado usou uma tesoura para praticar a subtração. A tesoura foi encontrada com ele.

O conjunto probatório é robusto e convincente e materialidade e autoria são indubitáveis, o mesmo se havendo de dizer quanto ao emprego da arma branca.

Consoante relatado pelas vítimas, os delitos foram praticados mediante o emprego de arma branca. O artefato, localizado, foi submetido à perícia, sendo constatado o seu potencial vulnerante. Justifica-se, desta forma, a exasperação da pena.

Praticados dois delitos na forma das disposições constantes no artigo 71 do Código Penal, possível o aumento da pena.

Feitas essas observações e sendo de rigor a condenação do acusado passo a dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, ao que consta primário, fixo a pena-base, para todos os delitos, no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Atenuante genérica não incide, em observância ao princípio da legalidade, já que não tem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.

Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do parágrafo 2º ao artigo 157, no patamar de um terço, chegando-se às penas de 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um dos crimes.

Reconhecida a continuidade delitiva, há de ser tomada a pena de um deles, porquanto

idêntica, com aumento de um sexto (artigo 71 do Código Penal).

As penas, portanto, em definitivo vão a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (dez) dias de reclusão para cada um dos delitos e de 15 (quinze) dias-multa.

Diante da ausência de consumado dos delitos, possível diminuição das penas na metade, na forma das disposições constantes no artigo 14, II do Código Penal. As penas vão, assim, a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias multa.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime aberto, que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, à vista do quantum fixado e das condições pessoais favoráveis.

À mingua de melhores esclarecimentos acerca das condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu ISRAEL RODRIGUES MANZATTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII combinado com artigo 14, inciso II, e no artigo 157, §2º, inciso VII, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Réu condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto. Possível concessão do benefício da liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Concedidos os benefícios da gratuidade judiciária ao acusado deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais.

P. R. I. C.

Santo André, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA